

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7664/2543

พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ
นายสุข ดัษฎยาวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคแรก, มาตรา 3 วรรคแรก

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยซึ่งเป็นพ่อค้าซื้อขายข้าวเปลือกต้องรู้เรื่องเครื่องชั่งเป็นอย่างดีการที่จำเลยนำเครื่องชั่งของกลางไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่มีการแก้ไขดัดแปลงโดยถอดนอตเดิมออกแล้วใช้นอตอื่นใส่แทนในลักษณะหลวมเป็นผลให้ผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เครื่องชั่งแสดง เชื่อว่าจำเลยมีเจตนาดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งของกลางเพื่อเอาเปรียบในทางการค้า

ระหว่างการพิจารณาของศาลมี พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 ใช้บังคับให้ยกเลิก พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด เดิมทุกฉบับตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความผิดฐานกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องชั่งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจากที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงไว้ในมาตรา 75 และการใช้เครื่องชั่งโดยรู้ว่าเป็นเครื่องชั่งที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนไว้ในมาตรา 76 และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสองตามลำดับ จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคหนึ่ง

ส่วนการที่จำเลยมีเครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องไว้ แม้จะเป็นเครื่องซึ่งที่มีการแก้ไขลดเครื่องซึ่งที่ได้ทำการให้คำรับรองจากทางราชการก็ตามแต่ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มิได้บัญญัติความผิดในการมีเครื่องซึ่งที่มีการแก้ไขลดดังกล่าวให้เป็นความผิดไว้โดยเฉพาะ จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ไว้เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชยกิจของจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 เท่านั้น ดังนั้น แม้ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 จะบัญญัติให้การมีเครื่องซึ่งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงนำหนักผิดไปจากที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงเป็นความผิดตามมาตรา 76 ก็ตามก็ไม่อาจลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2

สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 นั้น ได้มีพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 บัญญัติความผิดฐานมีเครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเครื่องซึ่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตราไว้ในมาตรา 79 และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตามมาตรา 31 จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539 เวลากลางวันถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยโดยเจตนาลดเครื่องซึ่งชนิดที่ 4 แบบตุ้มถ่วง พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัมซึ่งเคยผ่านการตรวจสอบรับรองจากทางราชการมาแล้ว โดยการถอดนอตยึดแกนล้อเดิมออกแล้วใช้นอตอื่นใส่แทนในลักษณะหลวมใช้มือเปล่าหมุนออกได้ง่าย เพื่อสะดวกในการถอดแก้ไขให้แกนแกนล้อเลื่อนไปมาได้เพื่อให้แกนล้อหมุนคานรับน้ำหนักได้แทนซึ่ง อันทำให้น้ำหนักใน

ขณะซึ่งไม่ตรงตามความจริง ทำให้ผู้ซึ่งได้เปรียบผู้ขายเวลาซึ่งสินค้าซื้อขาย และภายหลังจำเลยได้กระทำผิดดังกล่าวจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2540 เวลากลางวันต่อเนื่องกันตลอดมา จำเลยมีเครื่องซึ่งที่จำเลยกระทำการลดเครื่องซึ่งให้ผิดอัตราดังกล่าวไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชย์กิจใด ๆ เพื่อเอาเปรียบในการค้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายและเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540 เวลากลางวัน จำเลยได้ใช้เครื่องซึ่งที่ผิดอัตราดังกล่าวซึ่งข้าวเปลือกที่จำเลยรับซื้อจากชาวนา อันเป็นกิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและเป็นพาณิชย์กิจ ซึ่งทำให้จำเลยได้เปรียบในทางการค้าเจ้าพนักงานยึดเครื่องซึ่งที่จำเลยได้กระทำผิด กับยึดลูกตุ้มเหล็กขนาดต่าง ๆ 3 ลูก ลูกถ่วง 1 ลูกที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดเป็นของกลาง เหตุเกิดที่ตำบลนาทุ่ง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลใดไม่ปรากฏชัดและตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศีร์ษะเกษ เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่งดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 32, 38 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 270 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 32 วรรคสอง, 38 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานดัดแปลงแก้ไขลดเครื่องซึ่งจำคุก 3 ปี ฐานมีเครื่องซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในทางการค้า เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี และฐานใช้เครื่องซึ่งที่ผิดอัตราลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ดวง วัดซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 8 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่ง

ในสี่ทศวรรษ 6 ปี การกระทำของจำเลยเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเฉพาะ
ชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากของชาวนาที่
ต้องตรากตรำต่อการประกอบอาชีพกสิกรรม จึงไม่ควรรอกการลงโทษ ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใด
โต้แย้งว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุม
จำเลยกับพวก พร้อมยึดเครื่องซังที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับคำรับรองจากทาง
ราชการแล้ว กับลูกตุ้มเหล็ก 3 ลูก และลูกถ่วง 1 ลูก เป็นของกลางคดีมีปัญหาที่จะต้อง
ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มี
ร้อยตำรวจตรีคมกริช ขวัญใจสกุล และสิบตำรวจโทชาติชาย ร่วมบุญ ผู้จับกุมเป็น
พยานเบิกความว่าได้ร่วมกันยึดเครื่องซังแบบตุ้มถ่วงชนิดที่ 4 ซึ่งอยู่บนรถยนต์
บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน 80-8662สุรินทร์ โดยมีจำเลยเป็นผู้ขับ นอกจากนี้
บนรถยนต์ยังมีข้าวเปลือก 31 กระสอบจำเลยรับว่าเป็นเจ้าของรถยนต์และเครื่องซัง
ของกลาง นายสนอง ธีระบุตรรับว่าเป็นเจ้าของข้าวเปลือกจะเอาไปขายที่จังหวัด
สุรินทร์ ร้อยตำรวจโทคมกริชได้ส่งเครื่องซังไปตรวจพิสูจน์เพื่อทราบว่าเป็นเครื่องซัง
ที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในทางการค้าหรือไม่ กับมีนายอนันต์ สันต์การ เจ้า
พนักงานสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจพิสูจน์เบิกความว่าเครื่อง
ซังของกลางมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน เมื่อใช้ชั่งน้ำหนักแล้วผู้ซื้อจะได้เปรียบผู้ขาย
เพราะผู้ซื้อจะได้ของที่ซื้อมากกว่าความเป็นจริง ปรากฏตามรายงานการตรวจพิสูจน์
เห็นว่าในขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจทำการตรวจยึดเครื่องซังของกลางได้พบสมุดซื้อ

ขายข้าวของจำเลยจำนวน 1 เล่ม ด้วย ซึ่งจำเลยก็ยอมรับว่าได้ไปซื้อข้าวที่บ้าน
กล้วยกว้างอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จริง นอกจากนี้ในบันทึกคำให้การชั้น
สอบสวนของผู้ต้องหา จำเลยยังรับว่าเครื่องชั่งของกลางเป็นของจำเลยมีไว้เพื่อชั่งน้ำ
หนักรับซื้อข้าว โดยใช้เครื่องชั่งของกลางในการชั่งรับซื้อข้าวมาโดยตลอด จำเลยเป็น
พ่อค้าซื้อขายข้าวเปลือกต้องมีเครื่องชั่ง จึงเชื่อว่าจำเลยต้องรู้เรื่องเครื่องชั่งเป็นอย่างดี
อีกทั้งได้ความว่าจำเลยใช้เครื่องชั่งดังกล่าวเพื่อชั่งรับซื้อข้าวมาตลอดไม่ปรากฏว่า
มีผู้อื่นมาใช้เครื่องชั่งดังกล่าวนอกจากตัวจำเลยเอง เชื่อว่าจำเลยดัดแปลงเครื่องชั่ง
ด้วยการไสหนอตใหม่ การที่จำเลยไสหนอตใหม่ดัดแปลงเครื่องชั่งของกลางโดยไม่ทราบ
ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ขายจึงขาดเหตุผล ดังนั้น เมื่อฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบ
กับในขณะที่ตรวจยึดเครื่องชั่งของกลางบนรถยนต์มีข้าวเปลือกจำนวน 31 กระสอบ
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้นำเครื่องชั่งของกลางไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแล้ว
นำไปขายเอากำไรที่จังหวัดสุรินทร์การที่ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่า เครื่องชั่งของ
กลางมีการแก้ไขดัดแปลงโดยถอดหนอตเดิมออกแล้วใช้หนอตอื่นใส่แทนในลักษณะ
หลวมสามารถใช้มือเปล่าหมุนออกได้ง่ายเพื่อสะดวกในการแก้ไขให้คานแกนล้อเลื่อน
ไปมาได้ทำให้แกนล้อหมุนคานรับน้ำหนักได้แทนชั่งรับน้ำหนักได้ไม่ตรงต่อความเป็น
จริงโดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่าที่เครื่องชั่งแสดง พยานโจทก์ดังกล่าวเป็น
เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย
มาก่อนจึงไม่มีเหตุให้ต้องระแวงสงสัยว่าจะแก้มักเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องรับ
โทษ น่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งของกลางเพื่อเอาเปรียบใน
ทางการค้า ส่วนที่จำเลยนำสืบต่อผู้คดีว่าจำเลยไม่มีความรู้ในการดัดแปลงแก้ไข
เครื่องชั่งก็ดี และจำเลยมักจะนำเครื่องชั่งไปไว้หลังรถยนต์ซึ่งอาจจะมีการกระแทก
จนหนอตของเครื่องชั่งหลวมและหลุดได้ก็ดีนั้น เห็นว่าข้อนำสืบดังกล่าวเป็นการนำสืบ
ลอย ๆ ไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น อนึ่ง เมื่อวันที่ 18

ตุลาคม 2542 ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีพระราชบัญญัติ
มาตราซึ่ง ตวง วัดพ.ศ. 2542 ใช้บังคับให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด
เดิมทุกฉบับตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความผิด
ฐานกระทำการใด ๆ เพื่อให้เครื่องซึ่งมีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิดไปจาก
ที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงไว้ในมาตรา 75 และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษ
ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 32วรรคหนึ่ง การกระ
ทำความผิดของจำเลยฐานดัดแปลงแก้ไขลดเครื่องซึ่งจึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่
จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3วรรคหนึ่ง กระทงหนึ่ง การที่จำเลยใช้
เครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเป็นเครื่องซึ่งที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
มาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 32วรรคสอง นั้น ปรากฏว่าตามพระราช
บัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542มาตรา 76 มีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตาม
มาตรา 32 วรรคสอง จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 3 วรรคหนึ่งการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 270ด้วยอีกกระทงหนึ่ง ส่วนการที่จำเลยมีเครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องดัง
กล่าวไว้ แม้จะเป็นเครื่องซึ่งที่มีการแก้ไขลดเครื่องซึ่งที่ได้ทำการให้คำรับรองจากทาง
ราชการก็ตาม แต่ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466มิได้บัญญัติ
ความผิดในการมีเครื่องซึ่งที่ได้มีการแก้ไขลดดังกล่าวให้เป็นความผิดไว้โดยเฉพาะ
จำเลยจึงคงมีความผิดฐานมีเครื่องซึ่งซึ่งไม่ถูกต้องตามความประสงค์ไว้ เพื่อใช้ใน
กิจการต่อเนื่องกับผู้อื่นและในพาณิชยกรรมของจำเลยตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง
ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31เท่านั้น ดังนั้น แม้ตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง
วัด พ.ศ. 2542จะบัญญัติให้การมีเครื่องซึ่งที่มีการให้คำรับรองแล้วแสดงน้ำหนักผิด
ไปจากที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงเป็นความผิดตามมาตรา 76 ก็ตาม แต่เมื่อขณะ
กระทำความผิดกฎหมายมิได้บัญญัติให้การมีเครื่องซึ่งดังกล่าวเป็นความผิดเกินไป
กว่าความผิดตามมาตรา 31 ดังกล่าวนั้น กรณีจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรา 76

ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31 นั้นได้มีพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 บัญญัติความผิดฐานมีเครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเครื่องซึ่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตราไว้ในมาตรา 79 และมีระวางโทษเป็นคุณกว่าโทษตามมาตรา 31 จึงต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคหนึ่ง การกระทำดังกล่าวยังเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ด้วย"

พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2542 มาตรา 75, 76, 79 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ฐานดัดแปลงแก้ไขลดเครื่องซึ่งจำคุก 1 ปี ฐานมีเครื่องซึ่งโดยรู้ว่าเครื่องซึ่งนั้นมีความเที่ยงผิดอัตรา เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี และฐานใช้เครื่องซึ่งที่ผิดอัตรา เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง วัด มาตรา 76 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี คำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุก 3 ปี ริบของกลาง

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ-วิชัย วิวิตเสวี-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ